

1501393-80.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2167324/2021 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 18619163 - 08º D.P. S.BERNARDO DO

CAMPO, 1300/21/138 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 1300/2021 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501393-80.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501393-80.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2167324/2021 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 18619163 - 08º D.P. S.BERNARDO DO

CAMPO, 1300/21/138 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 1300/2021 - 08º D.P. S.BERNARDO

DO CAMPO, 2167324 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Igor Stevam Melo da Silva

Juiz(a) de Direito: Dra. Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou Igor Stevam Melo da Silva, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 21 de junho de 2021, na Rua da Paz, nº 250, Área Industrial Dois A, nesta Cidade e Comarca, o acusado, trazia consigo, para consumo de terceiros, 50 porções de cocaína, 43 porções de cocaína na forma de "crack", 48 porções de maconha e 08 frascos de "lança-perfume", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Eis a descrição dos fatos constantes da denúncia: apurou-se que o denunciado trazia consigo, dentro de uma pochete, as substâncias entorpecentes acima descritas. Contudo, policiais civis ingressaram caminhando na via pública e visualizaram o denunciado sentado na calçada, com a pochete entre as pernas. Tendo em vista que as circunstâncias eram indicativas da prática do tráfico de drogas, os policiais civis abordaram o denunciado. Ele tentou empreender fuga, mas foi contido pelos policiais civis, os quais realizaram a revista e localizaram no interior da pochete a quantia de R\$15,50 e as drogas acima indicadas. O denunciado confessou informalmente aos policiais civis que exercia a comercialização das substâncias entorpecentes. Pela quantidade e diversificação das drogas apreendidas, além da confissão informal, restou demonstrado que o denunciado visava o consumo de terceiros.

O réu foi notificado (fls. 134) e apresentou defesa prévia (fls. 91/102). A denúncia foi recebida em 05/10/2021 (fls. 139/141).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas da acusação e foi decretada a revelia do acusado.

As alegações finais foram apresentadas oralmente. Pela Representante do Ministério Público foi pleiteada a condenação do acusado, nos termos da denúncia e aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11343/06. Já pela defesa foi requerida a absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02 e 08), termo de ocorrência (fls. 03/05), auto de apreensão e exibição (fls. 15/16), laudo pericial (fls. 21/23) e exame químico toxicológico (fls. 111/112), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha Raul, disse se recordar da data dos fatos, informando que estava cumprindo uma ordem de serviço e deixou a viatura estacionada. Viu o réu sentado com uma pochete. Realizou a abordagem e foi localizada a droga com o acusado e a quantia de R\$ 15,00. O réu reagiu a abordagem. A pochete estava o meio das pernas do réu. Algumas pessoas que estavam próximas correram.

No mesmo sentido foi o testemunho de Gian que igualmente participou da ocorrência e narrou que no dia dos fatos visualizou o réu que portava uma pochete. Tinham algumas pessoas próximas dele. A pochete estava no colo dele. Realizou abordagem dele e ele tentou se desvencilhar e nisso o policial Raul ajudou a contê-lo. As drogas estavam na pochete. Tinha dinheiro. O acusado confessou.

Como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssomos no sentido de que o réu praticou as condutas descritas na denúncia. Ademais, o acusado sequer compareceu, em juízo, para apresentar sua versão.

A propósito, já é assente no E. Tribunal de Justiça de São Paulo que a palavra dos policiais é prova válida de autoria, não merecendo descrédito somente porque oriunda dos agentes da lei. Nesse sentido, representando tantos outros precedentes: Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050;

Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018)

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão, além de 500 dias multa.

Em segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria reconheço a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando que o réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Reduzo a pena em dois terços, fixando-a em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias multa.

Fixo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias multa.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, em virtude da primariedade dele, é o aberto.

Possível se mostra, com fundamento no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, a substituição da pena corporal, eis que presentes os requisitos para tanto. Portanto, substituo a pena privativa de liberdade atribuída ao acusado por uma multa no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa e por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução. Por fim, a pena de multa será arbitrada no valor unitário mínimo legal, à míngua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do réu

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu Igor Stevam Melo da Silva pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa. Presentes, entretanto, os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade atribuída a acusada por uma multa no valor equivalente a 10 (dez) dias-multae por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução. Defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu solto durante o tramite processual e não há neste momento os requisitos para prisão preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Proceda-se com relação às drogas conforme o disposto no art. 72 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA